常平镇“10？22”一般物体打击事故调查报告

2019-01-03 07:59

来源： 本站

2018年10月22日9时50分左右，东莞市常平镇袁山贝村文昌二街5-6号民房发生一起物体打击事故，造成一名补漏工人王石生死亡。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，10月24日，市政府批准成立了由镇安委办牵头，镇安全监管分局、镇公安分局、镇住建局、镇社保分局、镇司法分局、镇监察室、镇总工会、袁山贝村委会等单位组成的“常平镇‘10·22’一般物体打击事故调查组”，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关对责任人和责任单位处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故相关单位及个人概况

（一）东莞市常平镇袁山贝村文昌二街5-6号民房

该民房建于2010年，总面积约650平方米，共五层半，楼高约15米。屋主为林勇，男，汉族，身份证住址为广东省电白县林头镇林南姓林村，身份证号码为XXXX。其房屋五楼楼顶漏水，其找工人进行防水补漏作业。

（二）王石生

即该事故的死者，男，汉族，55岁，湖南省新田县枧头镇枧头村2组人，身份证号码为XXXX。王石生负责涉事民房楼顶地板开凿、垃圾清运工作。

李运忠，男，汉族，55岁，湖南省新田县十字乡李郁村六组人，身份证号码XXXX。

许宏旺，男，汉族，50岁，湖南省宁远县保安乡老许家村5组人，身份证号码XXXX。

上述三人是建筑垃圾清运人员。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2018年10月22日早上8点左右，王石生及周小平、李运忠、许宏旺先后到了涉事民房，准备进行楼顶建筑垃圾清运作业。李运忠等人在现场安装了自带的简易起重设备（包括支架、滑轮，卷扬机），在地面卷扬机两边各四米左右，分别用两部三轮车拦住巷道作为防护区，防止闲人进入。支架离地垂直距离约18米。在清运垃圾过程中，周小平负责在一楼操作卷扬机，许宏旺和李运忠负责在五楼把建筑垃圾装入塑料桶（无盖，直径约40公分，深度约40公分），再利用卷扬机吊送到地面。王石生帮忙阻止无关人员进入作业区域。9点50分左右，在吊运第三桶建筑垃圾时，塑料桶打转，有明显晃动，一个水泥块（直径约20公分，重量约2KG）从吊桶里滑出坠落，击中一楼地面作业区域内的王石生头部。当时王石生距离周小平约0.5米，未戴安全帽。周小平等三人戴了安全帽，安全帽是他们自带的。

现场施工人员立即拨打120，把王石生送到常安医院抢救，10月30日凌晨2时，王石生不治身亡。事故未造成其他人员伤亡。

（二）事故救援情况

接到事故报告后，镇安全监管分局立即安排执法人员到场了解情况，并妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

常平镇“10·22”一般物体打击事故共造成一人死亡。死亡原因为急性重型开放性颅脑损伤。

死者王石生，男，汉族，55岁，湖南省新田县枧头镇枧头村2组人，身份证号码为XXXX。

（二）经济损失

意外死亡补偿协议书》，王石生家属承诺不再追究屋主方面的责任。

四、事故发生原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，通过对事故现场反复勘查，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

经调查，2018年10月18日，因涉事民房楼顶漏水，林勇找来黄贤辉（男，汉族，身份证号码XXXX，身份证住址为广东省茂名市茂港区沙院镇福兴地塘仔村23号）商谈防水维修施工事宜。黄贤辉找来了王石生，由王石生负责水泥地开凿和建筑垃圾清理，施工费用约5000元左右。王石生又通过中间人联系到了周小平等三人，中间人只是居间介绍，未收取任何费用。

据周小平等三人讲，由王石生代他上面的大包工头与周小平等三人谈具体施工费用，商定三人的施工费用为每人每天300元，按天计算。待施工结束后，由王石生找大包工头拿施工费用，然后再转交周小平等三人。至于大包工头是谁，周小平等三人并不清楚。

调查询问过程中，黄贤辉称他只是介绍王石生给林勇认识，整个装修工程他并未参与。林勇则称自己将工程包给了黄贤辉，再由黄贤辉包给了王石生。由于和黄贤辉是老乡，比较信任，当时连施工费用都没谈。黄贤辉与林勇各执一词。由于无第三人在场，调查组无法判断二人谁说的是真实情况。

调查确认，屋主林勇未与黄贤辉、王石生签订施工合同及安全生产管理协议。黄贤辉未设立公司，无营业执照，不认识周小平等三人。也未支付王石生工程款。

监控视频显示王石生曾在楼下帮忙接塑料桶，倒建筑垃圾。

（一）直接原因

1. 清理建筑垃圾的简易吊机和吊桶不符合安全使用要求。镇住建局事故调查人员确认，该起吊设备没有设置上升、下降超行程限位开关，违反《建筑卷扬机安全规程》（GB13329–1991）第4.3和4.4条文规定。

2. 王石生安全意识不强，在明知存在高处坠物风险的情况下，不佩戴个人防护用品进入作业区域。

（二）间接原因

1. 王石生在不具备建筑施工或装修装饰相关资质的情况下，承接该工程业务。

（三）事故性质

经调查认定，常平镇“10·22”一般物体打击事故是一起由于作业人员安全意识不强、防护措施不足引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

（一）事故责任认定

在该起事故中，王石生承担了涉事民房的地板开凿、垃圾清运工作，承担安全施工责任。由于其管理不到位，涉险进入危险区域，造成事故的发生，其对事故的发生负有责任。

涉事民房屋主林勇将地板开凿、垃圾清运工程交由个人施工队完成，且对施工现场缺乏有效监管，存在不当之处，但这并非造成事故发生的主要原因。鉴于目前小型防水补漏工程由无资质个人承包现象比较普遍，且林勇的房屋是自住性质，而非用于生产经营，建议对林勇进行批评及安全教育。林勇对事故的发生不负有责任。

（二）对相关责任人和责任单位的处理意见

鉴于王石生已在事故中死亡，建议不追究其安全生产相关行政责任。

本次事故中涉及的其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

经对该事故现场进行检查，发现该工程存在施工安全措施严重不足的安全隐患，为避免类似事故的发生，现提出以下处理建议：

（一）屋主应停止施工，完善相关方案及现场安全措施后方可复工。

（二）屋主应委托有相关资质的施工单位施工，应完善相关制度，加强管理，在施工作业期间应配备足够的安全生产管理人员进行管理。

常平镇“10·22”一般物体打击事故调查组







版权所有：东莞市人民政府办公室 承办：东莞市政务服务和数据管理局 网站标识码：4419000098
备案号：粤ICP备19114884号 粤公网安备 44190002000375号 技术支持：开普云 网站地图 联系我们